

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2407/2535

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางจรุงรัตน์ เพชรยุทธกร กับพวก

ผู้ร้อง

บริษัทเพชรอำนวยการพลหาดใหญ่ จำกัด

จำเลย

นางจรุงรัตน์ เพชรยุทธกร กับพวกรวม

8 คน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ร้องทั้งแปดยื่นฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 อำนาจในการให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างนี้จึงเป็นอำนาจเฉพาะของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อศาลอุทธรณ์ไม่ให้ทุเลา คู่ความฎีกาไม่ได้ จึงไม่รับฎีกา

ผู้ร้องทั้งแปดเห็นว่า อำนาจในการสั่งรับฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ของผู้ร้องทั้งแปดนั้นเป็นอำนาจสั่งการของศาลฎีกา การที่ศาลชั้นต้นเป็นผู้สั่งแทนจึงไม่ถูกต้อง และคำสั่งที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างอุทธรณ์ไม่เป็นคำสั่งที่ถึงที่สุด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของผู้ร้องทั้งแปดไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือถึงผู้ร้อง

ทั้งแปดให้ชำระหนี้ค่าหุ้นที่ค้างชำระ ผู้ร้องทั้งแปดยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง ศาล
ชั้นต้นไต่สวนคำร้อง ผู้ร้องทั้งแปดทราบนัดโดยชอบแล้วไม่มาศาล ศาลชั้นต้นจึงมีคำ
สั่งให้จำหน่ายคดีของผู้ร้อง ผู้ร้องทั้งแปดยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ และยื่น
คำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่สั่งว่าผู้ร้องทั้งแปดขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งแปดอุทธรณ์คำสั่ง และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีไม่มีเหตุสมควรไม่อนุญาตให้ทุเลา
การบังคับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งแปดฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว

ผู้ร้องทั้งแปดยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับนั้น
เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยเฉพาะเมื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตแล้วคำสั่งย่อมถึงที่
สุดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับนั้น
เป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยเฉพาะเมื่อมีคำสั่งไม่อนุญาตแล้วคำสั่งย่อมถึงที่
สุดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ